

1500450-50.2019.8.26.0470

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JOAO GUILHERME PONZONI MARCONDES

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2220193/2019 - DEL.POL.GUAREI, 3919055 - DEL.POL.GUAREI, 234/19/305 - DEL.POL.GUAREI, 2220193 - DEL.POL.GUAREI, 234/19/305 - DEL.POL.GUAREI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE EDUARDO DOS SANTOS PAULINO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500450-50.2019.8.26.0470 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500450-50.2019.8.26.0470

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2220193/2019 - DEL.POL.GUAREI, 3919055 - DEL.POL.GUAREI, 234/19/305 - DEL.POL.GUAREI, 2220193 - DEL.POL.GUAREI, 234/19/305 - DEL.POL.GUAREI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE EDUARDO DOS SANTOS PAULINO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO GUILHERME PONZONI MARCONDES

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAULINO e ADNILSON RODRIGUES DO ROSÁRIO, qualificados nos autos, como incurso, o primeiro, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no art. 309 da Lei nº 9.503/1997 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 da mesma lei; o segundo, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da peça acusatória que no dia 29 de abril de 2019, por volta das 11h20min, no trajeto entre a Rua São João, nº 205, e a Cohab do município de Guareí, JOSÉ

EDUARDO DOS SANTOS PAULINO conduzia a motocicleta JTA/SUZUKI EM 125 YES, produto de ilícito, com identificador alterado, na via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Consta ainda que os réus, previamente ajustados e com unidade de designios, transportavam e traziam com eles, para fornecimento a terceiros, uma porção de 7,2g de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a acusação, JOSÉ EDUARDO, que não possui habilitação para dirigir ou permissão, juntamente com o passageiro ADNILSON, saíram de um imóvel conhecido como ponto de venda de drogas, na condução da motocicleta, em direção à Cohab. Policiais militares passavam pelo local, viram os denunciados e os seguiram; durante o trajeto, a motocicleta derrapou na lama, vindo o condutor e o passageiro a caírem no solo. Em revista, foi localizada a quantia de R\$ 90,00 em dinheiro com JOSÉ EDUARDO e R\$ 120,00 com ADNILSON, além de um tablete de maconha embalado em plástico, pronto para venda. Realizada perícia na motocicleta, constatou-se que a numeração do chassi fora suprimida, após tratamento mecânico, recuperou-se a numeração original e, em pesquisa no DETRAN, apurou-se que a placa de identificação não correspondia à original, tendo sido substituída.

Os réus foram devidamente notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 104, 106-109).

A denúncia foi recebida em 4 de fevereiro de 2020 (fls. 111-112) e os réus foram citados.

Ao longo da instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação, os réus foram interrogados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia, com consideração de reincidência dos réus na individualização da pena.

A defesa de JOSÉ EDUARDO, por seu turno, pleiteou a absolvição do delito de tráfico de drogas; quanto ao crime de trânsito, defendeu a ausência de prova bastante de que houve perigo de dano; no que toca à receptação, pediu absolvição por falta de prova de dolo.

A advogada de ADNILSON igualmente pugnou pela absolvição, por atipicidade, por insignificância, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da prova documental, destaca-se o boletim de ocorrência (fls. 3-5), auto de exibição e apreensão (fls. 6-7), nota de venda (fl. 12) laudo toxicológico (fls. 21-23), laudo de objeto (fls. 24-25), laudo do veículo apreendido (fls. 26-35) e relatório final da Autoridade Policial (fls. 77-79).

Vejamos a autoria.

O réu JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAULINO, em seu interrogatório judicial disse que: tem 25 anos de idade, é autônomo, ajuda seu pai na loja, ganha cerca de cem reais por semana, moro com meu pai. Foi condenado e está em regime aberto. Ele foi em casa pedir carona para mim e eu usava maconha. Eu passei no local para pegar droga. Quando saímos, eu parei a motocicleta. Eu não tinha habilitação. Eu fazia rolo e comprei de um rapaz a motocicleta, pela internet. Adnilson pediu que o levasse para onde ele morava. Eu ia dar a carona, mas ele ia colocar gasolina na motocicleta para mim. Eu falei que ia passar para pegar a maconha antes. Não achei ninguém para pegar a droga. Não fugimos da polícia. Quando estávamos na Cohab que fomos abordados. Eu derrapei porque eles bateram com a viatura no pneu da motocicleta. Não recebi documento da motocicleta. Eu recebi a motocicleta com a placa como estava.

O réu ADNILSON RODRIGUES DO ROSÁRIO, em seu interrogatório judicial disse que: tem 37 anos de idade, é ajudante geral, ganha cerca de noventa reais por dia, mora com seus pais. Tem condenação por tentativa de homicídio, furto e lesões corporais. Saiu da cadeia em 2020. A acusação não é verdadeira. Eu pousei na cidade e passei na casa do Eduardo, ele disse que se eu pusesse gasolina na motocicleta ele me levava. Ele disse que tinha que receber um dinheiro de um perfume. Quando estávamos saindo da Cohab, a polícia bateu na motocicleta e nos abordou. Eu estava com a maconha para meu uso. Eu tinha conseguido na Vila da cidade. Tinha papel de seda junto. O José Eduardo só tinha os noventa reais.

A testemunha de acusação, ANDREW LUIZ GALÃO, policial militar, afirmou que: devido ao tempo, se recorda de algumas coisas. Estávamos patrulhando na Rua São João e avistamos a motocicleta ocupada por dois indivíduos, que estavam em frente a prédio conhecido pelo tráfico. Eles se evadiram. Na entrada do bairro, caíram da motocicleta numa poça de lama. Em busca, com o garupa encontraram quantidade de maconha. Com o motorista e com o garupa foi encontrado dinheiro. A motocicleta tinha chassi suprimido, aparentando ser motocicleta de leilão. Já conhecia os acusados, não por fatos análogos. O condutor não se mostrou surpreso quando encontramos a droga. Não me recordo se afirmaram.

Eis a prova coletada.

Há prova bastante dos crimes de receptação e de trânsito; de outro lado, no que toca à imputação de tráfico de drogas, não há prova bastante contra JOSÉ EDUARDO, ao passo que, com relação a ADNILSON, a prova permite a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Não foi realizada prova bastante de que JOSÉ EDUARDO soubesse da existência da droga, sobretudo quando se nota que foi encontrada em revista pessoal de ADNILSON. Também com este havia seda utilizada para consumo de drogas, o que igualmente reforça a possibilidade – que não foi afastada pela prova produzida – de que JOSÉ EDUARDO desconhecesse a presença da droga e de que esta se destinava ao consumo pessoal.

Por sua vez, há prova de que JOSÉ EDUARDO conduzia a motocicleta que sabia ser produto de crime, qual seja, o delito do art. 331 do Código Penal – adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Também há prova de que JOSÉ EDUARDO dirigiu a motocicleta sem permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano, inclusive tendo derrapado a motocicleta e caindo com esta, gerando perigo de dano não apenas para si, mas para ADNILSON, que estava na garupa.

O fato provado contra ADNILSON se amolda ao tipo do art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/06; os fatos provados contra JOSÉ EDUARDO se amoldam aos tipos do art. 180, caput, do Código Penal e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Não existem excludentes de ilicitude, tampouco exculpantes, de maneira que vislumbro fato típico, ilícito e culpável.

Passo, assim, à individualização da pena, nos termos dos arts. 68 e 59 do Código Penal.

Quanto a ADNILSON, este ostenta três condenações com trânsito em julgado (fls. 120-130 e 131-135), considerando também a quantidade de droga (8,57g), tenho por bem fixar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, inciso II, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

244

Quanto a JOSÉ, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, considerando ter contra si uma condenação criminal (fl. 244), que será valorada na fase seguinte, fixo as penas no mínimo legal: 1 ano de reclusão, mais 10 dias multa, e 6 meses de detenção.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes. Em virtude da reincidência, agravo as penas de 1/6: 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, e 7 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição.

Por sua vez, os delitos foram praticados em concurso material, por aplicação do art. 69 do Código Penal, considerando a natureza diversa das penas, mantenho ambas, com penas finais de: 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, e 7 meses de detenção.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por não haver informações sobre capacidade econômica maior do acusado.

Em observância ao art. 33, § 2º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, atento à quantidade de pena e à reincidência, aplico o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Deixo de aplicar ao caso o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que não existem informações sobre os requisitos subjetivos necessários a tanto, aspectos que somente podem ser mais bem avaliados na fase de execução da pena, bem como porque a fixação de regime inicial na sentença pode dar ensejo a considerar a

assim chamada detração penal em dualidade pelo juízo da condenação e por aquele da execução.

A reincidência e a pluralidade de condenações tornam inaplicáveis a substituição da pena ou a suspensão de sua execução.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acolho parcialmente a pretensão punitiva estatal e assim:

CONDENO ADNILSON RODRIGUES DO ROSÁRIO, qualificado no autos, como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, e lhe aplico a pena de prestação de serviços a comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, a ser individualizada na fase de execução.

CONDENO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS PAULINO, qualificado nos autos, como incurso, o primeiro, no art. 180, caput, do Código Penal e no art. 309 da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal; e lhe aplico as penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, e 7 (sete) meses de detenção, ambas no regime inicial semiaberto.